淮安协淮建筑工程有限公司“11·22”机械伤害一般事故调查报告

2024年11月22日下午13时左右，位于江苏省淮安市淮安区经济开发区边寿民路西侧、纬七路南侧的淮安群瑞普通货物仓储、运输项目1#仓库四楼发生一起机械伤害事故，造成1人死亡[1]，直接经济损失约***万元。为了查明事故原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区经济开发区管委会等部门人员组成的淮安群瑞普通货物仓储运输项目“11·22”一般事故调查组，同时邀请区纪委监委派驻第七纪检组和区人民检察院第一检察部派员列席事故调查组会议，事故调查组还聘请了刘学勤、郭长虹、程志洪三名专家进行技术分析。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查明了相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范和整改建议。

经事故调查组调查认定，淮安协淮建筑工程有限公司“11·22”事故是一起因机械伤害造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位情况及工程概况

[1] 死者王某权于2024年11月22日被送往淮安市淮安医院治疗并于2024年11月24日转入淮安市第五人民医院治疗，王某权于2024年11月29日22时55分经救治无效死亡。

（一）相关单位情况

1、发包单位：淮安市群瑞商贸有限公司，统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：许某（身份证号：***），注册资本：***万元整，成立日期：2019 年 04 月 08 日，住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区边寿民路 68 号综合楼 A 栋 259 室，经营范围：卷烟（须取得许可证后方可经营）、食品（须取得许可证后方可经营）、木材、板材、木制品、教学用品、五金、日用品、电教软件、美术器材、体育器材、音乐器材、课桌椅、餐桌、学生床、婴儿床、服装、窗帘、玩具、校园智能化设备、多媒体电教用品、健身器材、办公家具、厨房设备、环卫器材、保洁用品、黑板、职业学校实训设备、心理咨询室设备、教学一体机、床上用品、LED 显示屏、照明器材、电脑、塑料制品、路灯、景观灯、护栏、围网、建筑装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、承包单位：建航建工集团有限公司，统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：韩某兵（身份证号：***），注册资本：***万元整，成立日期：2005 年 11 月 30 日，住所：淮安市淮安区华西路

33 号，经营范围：市政公用工程（壹级）、房屋建筑工程、水利水电工程、公路道路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、航道工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、园林古建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、环保工程、桥梁工程、预应力工程、电梯安装工程、管道工程、市政养护及维修工程施工；电力设施承装、承修、承试（须取得许可证后方可经营）；预拌商品混凝土、混凝土预制构件生产、销售；房屋及设备拆除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可项目：建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：太阳能热发电装备销售；物业管理；太阳能热发电产品销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、监理单位：淮安市诚建工程监理有限公司，统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：张某英，注册资本：***万元整，成立日期：2013 年 12 月 31 日，住所：淮安市淮安区华西路 98 号（3 号研发楼），经营范围：市政公用工程监理，房屋建筑工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可项目：公路工程监理；水利工程建设监理；

单建式人防工程监理；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、分包单位：淮安协淮建筑工程有限公司，统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：徐某国（身份证号：***），注册资本：***万元整，成立日期：2021 年 09 月 14 日，住所：淮安市淮安区平桥镇工业集中区凯华路 33 号，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）工程概况

1、**项目基本情况**

淮安群瑞普通货物仓储、运输项目（以下简称该项目）位于江苏省淮安市淮安区经济开发区边寿民路西侧、纬七路南侧，地块编号为***，土地面积为 8848 平方米，土地用途为物流仓储。该项目于 2024 年 3 月 20 日取得江苏省投资项目备案证（淮经开备〔2024〕***号）；同年 6 月 26 日该项

目取得国有建设用地使用权网上交易成交确认书；同年7月2日该项目取得国有建设用地使用权出让合同（合同编号：***）；同年7月2日江苏省文物局专家出具考古调查勘探验收意见，同意该项目地块考古调查勘探工作通过验收；同年8月26日该项目取得建设用地规划许可证（地字第***号）；同年9月3日该项目取得不动产权证书（苏（2024）淮安区不动产权第***号）；同年9月10日该项目取得建设工程规划许可证（建字第***号）；同年9月12日该项目取得工程施工图设计文件审查合格书（***（2024）第***号）。

2、合同签订情况

2024年8月8日，淮安市群瑞商贸有限公司（发包人）与建航建工集团有限公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，合同签约价为***万元（大写：人民币***元），另承包人需额外购买发包人合同价***%的国缘V系酒。根据合同约定，承包人项目经理为黄某海（身份证号：***），工期总日历天数为120日，实际开工日期以拿到桩基检测报告时间为准。合同双方为切实落实该项目的安全管理工作，还签订了《施工安全责任协议书》。

2024年7月23日，淮安市群瑞商贸有限公司（委托人）与淮安市诚建工程监理有限公司（监理人）签订《建设工程监理合同》，合同签约价为***万元（大写：人民币***元）。合同约定总监理工程师为谢某（身份证号：***），专业监理工程师为王某（身份证号：***），监理期限自2024年9月1日至2025年9月1日止。

2024年8月20日，建航建工集团有限公司（甲方）与

淮安协淮建筑工程有限公司（乙方）就该项目签订了《瓦工劳务分包合同》。建航建工集团有限公司将该项目1#仓库和门卫施工图纸范围内所有瓦工作业交由淮安协淮建筑工程有限公司施工，合同签约价为1#仓库总价***元（大写：***元整），其他工程价格以报价单价格结算。合同约定甲方履行本合同的负责人为黄某海，乙方履行本合同的区域负责人为徐某国。合同总日历天数暂定为120日历天，开始工作日期以甲方通知开工的日期为准，结束工作日期以甲方送交竣工验收报告的日期为准。为了加强施工安全管理，明确双方安全生产管理责任，双方签订了《安全生产协议书》。

三、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年11月22日上午，淮安协淮建筑工程有限公司负责人徐某国在接到淮安群瑞普通货物仓储、运输项目项目部打磨1#仓库四楼地坪的要求后，便让负责打磨地坪工作的下属张某安排人前去打磨地坪。张某在接到徐某国要求后安排王某权、王某良二人前往该项目1#仓库四楼做地坪打磨工作。当日中午12时许，王某权、王某良到达该项目项目部，后经项目部安全技术交底后进入该项目施工现场。二人先请项目部将打磨地坪所使用的液压铣刨机运送至该项目1#仓库四楼，之后王某权等王某良将液压铣刨机通电后便操作液压铣刨机开始打磨地坪（期间王某良负责帮助王某权拖动液压铣刨机的电线）。在王某权用液压铣刨机打磨地坪来回三趟后，王某良看到王某权在拖动液压铣刨机后退的过程中，因没有注意四周作业环境导致自身撞到墙上，机器扶手撞击

到王某权的腹部位置。被撞后王某权立刻将液压铣刨机调到前进档并推动机器往前一步，之后王某权自己走到四楼台阶处坐在上面休息。十来分钟后王某良发现王某权躺在四楼台阶上便上前询问其情况如何，王某权说他自己腿麻有点想吐（王某权意识清醒，身上无明显血迹），王某良立刻打电话将发生的情况告知张某（期间现场一个姓张的工人拨打了120电话）。随后现场的一个油漆工把王某权背到一楼项目部工地上休息，120救护车赶到后将王某权送往淮安市淮安医院治疗。

伤者王某权于2024年11月22日被送往淮安市淮安医院治疗并于2024年11月24日经其家属要求转入淮安市第五人民医院治疗。王某权于2024年11月29日22时55分经救治无效死亡，根本死亡原因是全身多发性复合型损伤。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，区公安分局、区应急管理局与区开发区管委会等单位联合进行应急处置，组织善后处理等工作，目前善后处理工作已经结束。2024年12月3日，徐某某与王某权亲属签订了赔偿协议，赔偿协议价为人民币113万元。本次事故造成一人死亡，伤亡人员信息如下：

王某权，男，汉族，1967年1月18日出生，住址：江苏省淮安市淮阴区丁集镇宗楼村穆庄40号，身份证号：***。

四、事故现场勘验情况

经勘查，事发现场位于江苏省淮安市淮安区边寿民路群瑞普通货物仓储、运输项目工程工地。中心现场位于边寿民

路群瑞普通货物仓储、运输项目工程工地一号仓库四楼，该仓库正处于施工状态，墙体外侧竖立有脚手架，仓库门朝北，有大门进入楼梯上至四楼平台，仓库四楼平台为黑色水泥地面，南墙上有一排玻璃窗户，未见异常情况；对外围现场进行勘查，未见其他异常情况。

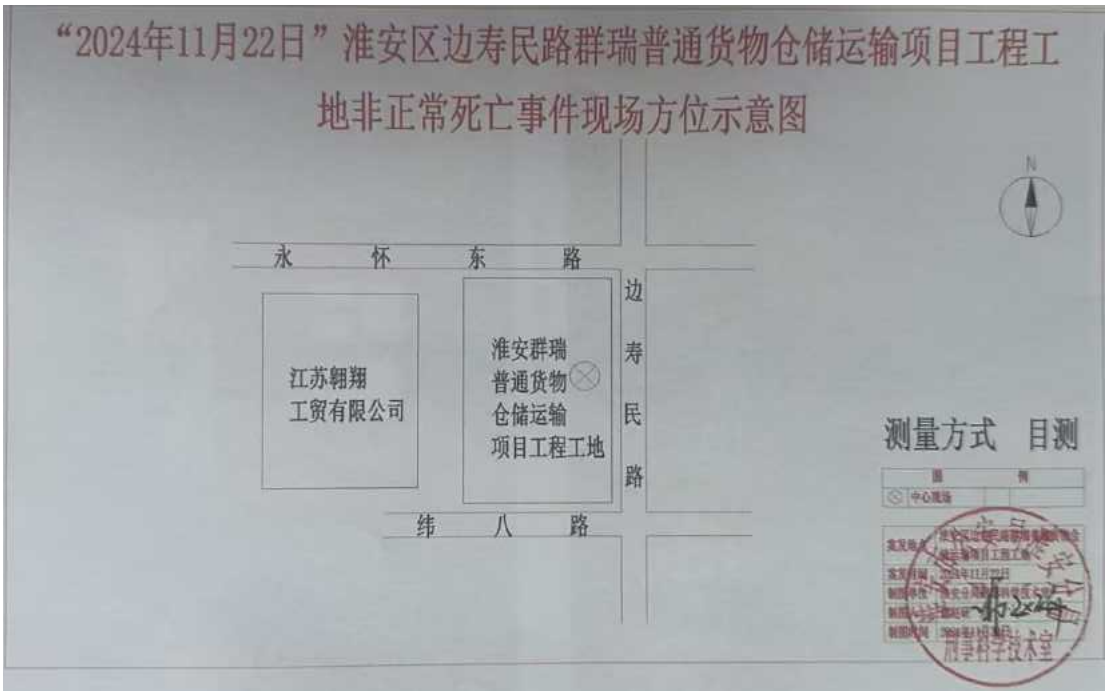
图片 1：事故现场方位示意图



图片 2:现场方位照片（由东向西摄）



图片 3:四楼平台门状况照片






图片 4:四楼平台概貌照片（由南向北摄）图片 5:四楼平台概貌照片（由西向东摄）

五、事故检验鉴定情况

淮安市公安局淮安分局物证鉴定室出具的《鉴定文书》【淮公物鉴（病理）字〔2025〕***号】鉴定意见为王某权符合全身多发性复合型损伤死亡。

六、事故相关单位调查情况

（一）淮安市群瑞商贸有限公司调查情况

经查，淮安市群瑞商贸有限公司定期派人参加该项目监理例会，并在会议上提出项目安全生产工作相关要求。该公司不定期会派人前往该项目施工现场开展安全检查工作，对检查时发现的问题隐患要求相关施工单位整改到位，并通知监理单位及时跟踪整改情况。

（二）建航建工集团有限公司调查情况

经查，建航建工集团有限公司针对该项目设置了安全生产管理机构并任命韩某芹为项目专职安全管理人员；建立了本公司全员安全生产责任制，明确各部门各岗位的安全职责；组织制定并实施了本公司安全生产教育和培训计划；组织制定了本公司安全生产规章制度和公司内各岗位的安全操作规程；组织制定并实施了本公司生产安全事故应急救援

预案；组织制定并实施了本公司安全隐患排查管理制度。自该项目开工以来，项目部不定期组织安全管理人员对施工现场开展安全检查，编制点检表对检查结果进行记录并签字确认。项目经理黄某海与专职安全管理人员韩某芹不定期前往施工现场开展安全巡查，对巡查中发现的安全隐患进行记录并制定整改措施及方案，及时对整改情况进行复查并确认整改是否完成。该项目的施工人员在进入施工现场前，项目部技术负责人缪某针对不同岗位人员进行了安全技术交底。

另经查发现建航建工集团有限公司存在：制定的2024年度应急救援预案演练计划中规定10月份的火灾现场处置方案、全员消防演练应由公司全体人员参加，但是实际只有部分员工的应急救援预案演练记录。

（三）淮安市诚建工程监理有限公司调查情况

经查，淮安市诚建工程监理有限公司派驻总监理工程师谢某和专业监理工程师王某专门负责该项目的监理工作。自该项目成立以来，该公司制定了详细的监理规划，明确了监理工作的范围、内容、目标；对该项目的工程质量、工程造价、工程进度及安全生产管理等方面制定了有效的控制手段。该公司还制定了安全监理实施细则和各项监理实施细则；建立了施工现场质量、安全生产管理体系报表。总监理工程师谢某和专业监理工程师王某不定期去项目施工现场开展安全检查巡查工作，针对现场发现的安全隐患下发《通知单》让施工方限期整改并在整改完毕后去现场检查整改情况，检查整改合格后在施工方的《回复单》上签署了意见。施工期间王某每天编写了监理日志，谢某每月组织召开了两

次监理例会。

（四）淮安协淮建筑工程有限公司调查情况

经查，淮安协淮建筑工程有限公司主要负责该项目1#仓库和门卫施工图纸范围内所有瓦工作业（包含打磨地坪的工作），徐某国为该公司的实际负责人也是该项目的区域负责人。事发当日王某权由徐某国通过其负责打磨地坪工作的下属张某安排前往该项目施工现场打磨地坪，事发时王某权未能注意观察四周作业情况且违规操作液压铣刨机倒退从而导致液压铣刨机扶手撞击其腹部。张某和王某权虽未与淮安协淮建筑工程有限公司签订劳动合同，但是二人与淮安协淮建筑工程有限公司存在事实用工关系。

又查，淮安协淮建筑工程有限公司未建立安全生产规章制度也未建立相应的本单位岗位操作规程[2]，未对王某权在内的从业人员进行安全生产教育和培训以及安全技术交底[3]，未建立本公司的隐患排查治理制度。

（五）江苏淮安经济开发区管理委员会安全生产履职情况

经查，2024年全年江苏淮安经济开发区管理委员会狠抓安全生产基础工作，不断完善安全生产管理机制，广泛开展安全生产检查工作。为加强辖区内企业安全生产工作分别于2024年1月25日制发《关于开展“春节”前对挂钩网格重点

[2] 建航建工集团有限公司与淮安协淮建筑工程有限公司签订的《安全生产协议书》中明确了淮安协淮建筑工程有限公司的责任与义务，其中包括：
3.1认真贯彻国家、地方级上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

[3] 建航建工集团有限公司与淮安协淮建筑工程有限公司签订的《安全生产协议书》中明确了淮安协淮建筑工程有限公司的责任与义务，其中包括：
3.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训相关安全技术交底。

企业安全生产检查的通知》、2024 年 4 月 15 日制发《开发区 2024 年领导班子成员安全生产重点工作清单》、2024 年 5 月 28 日制发《关于开展 2024 年开发区“安全生产月”活动的通知》、2024 年 9 月 9 日制发《关于开展“中秋国庆”期间重点企业安全生产挂钩检查的通知》等制度文件，不定期召开各类安全生产专题会议落实安全生产工作。江苏淮安经济开发区管理委员会为确保建筑施工安全，依据《建筑施工安全检查标准》等有关规章制度，对辖区内在建项目工地进行多轮日常检查和专项检查。

但是，江苏淮安经济开发区管理委员会履行属地安全监管职责还不到位，对淮安协淮建筑工程有限公司未建立隐患排查治理制度、未对从业人员进行安全生产教育和培训、未建立相应的本单位岗位操作规程等问题失察。

七、事故发生原因、性质和等级

（一）事故发生原因

1、直接原因

调查组通过现场勘查、询问相关人员、查阅医院病案材料等综合分析，经研究认定，王某权由于自身安全意识淡薄，在操作液压铣刨机打磨地坪过程中未能注意观察四周作业情况且违规操作液压铣刨机倒退，致使液压铣刨机扶手撞击其腹部，是该起事故发生的直接原因。

2、间接原因

淮安协淮建筑工程有限公司安全生产基础薄弱、主体责任落实不到位。未对王某权等从业人员进行安全生产教育和

培训，未制定相应的本单位岗位安全操作规程，未能保证本单位从业人员熟悉安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能。安全管理缺失，未及时发现并制止王某权违规操作液压铣刨机倒退的危险行为，未及时消除事故隐患。

（二）事故性质和等级

经调查认定，淮安协淮建筑工程有限公司“11·22”机械伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

八、事故责任认定和处理建议

（一）因在事故中死亡不再追究责任人员

王某权（身份证号：*），**淮安协淮建筑工程有限公司员工，自身安全意识淡薄，在操作液压铣刨机打磨地坪过程中未能注意观察四周作业情况且违规操作液压铣刨机倒退，导致液压铣刨机扶手撞击其腹部，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中受伤后经救治无效死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故单位及人员的责任认定和处理建议

1、淮安协淮建筑工程有限公司，未对王某权等从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]的规定；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

条第二款[5]的规定。淮安协淮建筑工程有限公司对该起事故的发生负有责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，对其进行行政处罚。

2、建航建工集团有限公司，该公司所制定的2024年度应急救援预案演练计划中规定10月份的火灾现场处置方案、全员消防演练应由公司全体人员参加，但是实际只有部分员工的应急救援预案演练记录，应急救援演练工作未按年度计划开展，应急救援演练不规范。建议区经济开发区管委会对其进行安全生产约谈。

3、徐某国（身份证号：*），**淮安协淮建筑工程有限公司法定代表人、主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]的规定，对该起事故的发生负有责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，对其进行行政处罚。

（三）对政府部门及人员的处理建议

1、江苏淮安经济开发区管理委员会，在履行属地安全监管职责还不到位，对淮安协淮建筑工程有限公司未建立隐患排查治理制度、未对从业人员进行安全生产教育和培训、未建立相应的本单位岗位操作规程等问题失察。建议区安委会依据《淮安区安全生产约谈实施办法（试行）》对其进行安全生产约谈。

2、杨某，江苏淮安经济开发区管理委员会规划建设局办事员，负责辖区内建筑市场的日常安全管理监管。对淮安协淮建筑工程有限公司安全监管不到位，日常安全检查不够全面细致，对淮安协淮建筑工程有限公司存在的问题发现不及时。建议江苏淮安经济开发区管理委员会依据有关规定对其进行处理。

九、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故的发生，提出以下建议措施：

（一）淮安协淮建筑工程有限公司：要从事故中吸取深刻教训，全面查找和总结企业在安全生产方面存在的问题，并及时加以改正。要制定本单位的安全生产规章制度；要建

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

立相应的本单位岗位操作规程；要对本公司的从业人员进行安全生产教育和培训保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；要建立本公司的隐患排查治理制度，认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，强化日常安全检查和隐患排查，及时发现并消除事故隐患；要依据相应的法律法规与本单位从业人员签订劳动合同，规范本单位用工行为。

（二）建航建工集团有限公司：要狠抓本单位规章制度的落实情况，强化本单位规章制度的执行力度，确保本单位制定的每一项规定、每一份计划落实到位；要进一步加强对劳务分包单位的安全监管与安全培训。

（三）江苏淮安经济开发区管理委员会：要进一步加强属地安全监管力度，扎实推动安全生产工作，明确建设单位、监理单位、施工单位以及分包单位各方的责任，增加安全生产投入以及配备更多的安全管理人员。深入开展安全生产专项治理活动，加强辖区内在建项目的安全知识培训。

淮安群瑞普通货物仓储运输项目

“11·22”一般事故调查组

2025 年 1 月 15 日